EventPick利用支援・拠点アカウント提供契約書

委託者（以下「甲」といいます。）と受託者（以下「乙」といいます。）とは、甲の「EventPick」利用および運用支援に関し、以下のとおり業務委託契約（以下「本契約」といいます。）を締結します。

第1条（目的）

本契約は、乙が甲に対し、EventPickの拠点アカウントを提供し、甲によるイベント情報の投稿、配信および運用を支援することを目的とします。

第2条（定義）

本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

(1) 「EventPick」とは、原サービス提供者が運営するイベント集客・配信プラットフォームサービスをいいます。

(2) 「原サービス提供者」とは、EventPickを運営・提供する事業者をいいます。

(3) 「拠点アカウント」とは、EventPickを利用するために必要なID、パスワード等のアカウント情報をいいます。

(4) 「本業務」とは、第3条に定める業務をいいます。

(5) 「投稿コンテンツ」とは、本業務を通じてEventPick上に投稿、配信、掲載される文章、画像、動画その他の情報をいいます。

(6) 「投稿レポート」とは、乙がEventPickの機能上閲覧可能な、投稿に関する閲覧数、反応数その他の統計情報をいいます。

第3条（委託業務の内容）

1. 乙は、甲に対し、以下の業務（以下「本業務」といいます。）を提供します。

   (1) EventPick拠点アカウントの貸与および管理

   (2) イベント情報の投稿支援および運用に関する助言

   (3) 甲の委託に基づく投稿代行（プラン等の定めに従う）

   (4) 運用レポートの共有

   (5) EventPickの仕様・操作方法に関するサポート

   (6) その他、甲乙間で別途合意した業務

2. 乙によるサポート対応時間は、別途定める乙の営業時間内（原則として土日祝日および乙の指定休日を除く平日10時から18時まで）とします。
3. 本業務の具体的な範囲、回数、対応方法および成果物の内容は、本契約に定める範囲に限られるものとします。

第4条（EventPick利用の重要事項）

1. 甲は、EventPickが原サービス提供者によって運営されるサービスであり、乙が自らの責任において原サービス提供者と契約し、甲に対して拠点アカウントを再提供するものであることを確認します。
2. 甲は、EventPickの利用に関し、原サービス提供者が定める利用規約、ガイドライン等を遵守するものとします。
3. 原サービス提供者の判断により、EventPickのサービス停止、アカウント停止、または投稿削除が行われる場合があります。乙は、当該措置が乙の故意または過失によらない場合には責任を負わないものとします。

第5条（EventPick規約の優先）

EventPickの利用に関して原サービス提供者が定める利用規約、投稿ガイドラインその他の定めがある場合、当該定めが本契約に優先して適用されるものとします。

第6条（乙による利用停止・制限措置）

乙は、甲が本契約またはEventPick利用規約に違反し、または違反するおそれがあると合理的に判断した場合、事前通知（緊急の場合は事後通知）により、当該アカウントの全部または一部の利用停止、投稿の非表示、代行業務の停止その他必要な措置を講じることができるものとします。

第7条（委託料および支払方法）

1. 甲は、本業務の対価として、申込プランに応じ、以下の月額利用料（消費税別）を支払うものとします。甲は、別途消費税等相当額を加算して支払うものとします。

   ・ライトプラン：3,480円（1投稿あたり画像3枚まで、基本レポート機能）
   ・スタンダードプラン：9,600円（1投稿あたり画像5枚まで、レポート詳細機能（年代・性別データ含））
   ・プレミアムプラン：29,600円（1投稿あたり画像10枚まで、レポート詳細機能（年代・性別データ含）、優先サポート）
2. 原サービス提供者の料金改定、法令改正、消費税率の変更その他合理的な事情がある場合、乙は甲に対し30日前までに通知することにより、月額利用料を改

定することができるものとします。

3. 月額利用料は毎月1日から末日までの利用分を対象とし、乙は翌月5営業日以内に請求書を発行し、甲は翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとします。振込手数料は甲の負担とします。
4. 契約開始月または終了月において利用期間が1ヶ月に満たない場合であっても、日割り計算は行わず、1ヶ月分の月額利用料が発生するものとします（ただし、乙が別途キャンペーン等で初月無料等を定めた場合を除きます）。
5. 甲が月額利用料の支払を遅滞した場合、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第8条（プラン内容および変更）

1. 甲が申し込んだプランに基づく具体的なサービス内容は、前条の表および乙が別途定める仕様に従うものとします。
2. 甲がプラン変更を希望する場合、乙が定める方法により申請を行い、乙が承諾した時点（または乙が指定した適用開始日）から変更後のプランが適用されるものとします。
3. 最低利用期間中は、甲は乙の承諾なく下位プランへの変更を申し込むことができないものとします。プラン変更は月1回に限るものとします。

第9条（契約期間および更新）

1. 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とします。
2. 本契約の最低利用期間は、課金開始月から1ヶ月間とします。
3. 期間満了の1ヶ月前までに、甲または乙のいずれからも書面（電子メール等の電磁的方法を含みます。）による別段の意思表示がない限り、本契約は同一条件でさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
4. 甲が最低利用期間内に本契約を解約する場合、甲は乙に対し、違約金として1ヶ月分の月額利用料相当額を直ちに支払うものとします。
5. 甲は、最低利用期間経過後においては、解約希望月の前月末日までに乙に通知することにより、解約希望月の末日をもって本契約を解約することができるものとします。

第10条（アカウント管理責任）

1. 乙は、甲に対し、本契約に基づき拠点アカウントを発行し、貸与します。
2. 甲は、貸与された拠点アカウントのIDおよびパスワードを、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

3. 甲は、拠点アカウントを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4. アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は甲が負うものとし、乙は一切の責任を負いません。

第11条（甲の禁止行為）

甲は、本業務の利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。

(1) 法令、公序良俗または本契約に違反する行為
(2) EventPickの利用規約に違反する行為
(3) 虚偽または誤解を招くような情報を投稿する行為
(4) 第三者の著作権、商標権、プライバシー権その他の権利を侵害する行為
(5) 拠点アカウントの不正利用、第三者への再貸与
(6) 原サービス提供者または乙のシステムに過度な負荷をかける行為、または不正アクセスを試みる行為

第12条（投稿コンテンツの責任）

1. 投稿コンテンツに関する一切の責任は甲が負うものとし、甲は、その内容の真実性、正確性および適法性について責任を負うものとします。
2. 甲は、投稿コンテンツが第三者の権利を侵害していないこと、および景品表示法、医薬品医療機器等法（薬機法）、特定商取引法その他の関連法令に違反していないことを確認の上、投稿するものとします。
3. 投稿コンテンツに関して、原サービス提供者、利用者または第三者との間で紛争が生じた場合、甲は自らの責任と費用においてこれを解決するものとし、乙に一切の迷惑をかけないものとします。
4. 乙が甲の委託を受けて投稿コンテンツの作成または投稿代行を行った場合であっても、当該コンテンツの内容に関する最終的な確認義務および法的責任は甲にあるものとします。
5. 乙による助言、添削、代行その他の支援は、法令適合性、権利侵害の不存在、表示内容の真実性を保証するものではなく、最終的な確認および判断は甲の責任において行うものとします。

第13条（レポートおよびデータ）

1. 乙は、プラン内容に応じ、閲覧数、反応数その他乙が取得可能な指標を含む運用レポートを甲に提供します。ただし、乙はレポートの完全性、正確性を保証するものではありません。

2. 乙は、本契約終了後、法令上または業務上保存が必要な場合を除き、甲から受領した個人情報を含む関連データを60日以内に返却、削除または復元不能な状態に置くものとします。甲は、当該期間内に必要なデータのエクスポートを行うものとし、期間経過後のデータ復旧について乙は一切の責任を負いません。

第14条（成果の不保証）

乙は、本業務の提供により、甲のイベント集客数、閲覧数、予約数、売上その他の成果が生じることを保証するものではありません。

第15条（秘密保持）

1. 甲および乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の一切の情報（以下「秘密情報」といいます。）を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならず、本契約の目的以外に使用してはならないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
   (1) 開示の時点で既に公知のもの、または既に保有していたもの
   (2) 開示後、受領者の責によらず公知となったもの
   (3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
3. 本条の規定は、本契約終了後3年間有効に存続するものとします。

第16条（個人情報の保護）

1. 甲および乙は、本業務の遂行に関連して相手方から開示または提供された個人情報（個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。）を、同法および関連法令を遵守して取り扱うものとします。
2. 乙は、本業務遂行に必要な範囲でのみ個人情報を取り扱うものとし、委託された個人情報についてアクセス制御、認証管理、ログ管理、漏えい防止措置その他必要かつ適切な安全管理措置を講じるものとします。
3. 乙は、甲の事前の承諾なく、個人情報を第三者に提供してはならないものとします。ただし、第17条に基づく再委託に伴う提供はこの限りではありません。
4. 甲または乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事故を知った場合、直ちに相手方に通知し、被害拡大防止および原因調査に協力するものとします。
5. 乙は、委託された個人情報の取扱いについて、甲から合理的な範囲で報告を求められた場合、これに応じるものとします。

6. 本契約が終了した場合、乙は甲から受領した個人情報を第13条第2項の定めに従い、返却、削除または復元不能な状態への措置を行うものとします。

第17条（再委託）

1. 乙は、本業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとし、この場合、乙は甲に対し、再委託先の類型または重要な再委託先の名称を通知するものとします。
2. 乙は、再委託先に対し、本契約に基づき乙が負う義務と同等の義務を負わせるものとし、再委託先の行為について全責任を負うものとします。

第18条（サービス内容の変更）

1. 乙は、原サービス提供者による機能追加、変更、終了その他仕様変更により、本業務の内容の一部を変更する必要がある場合、甲に通知の上、合理的な範囲で本業務内容を変更できるものとします。
2. 前項の変更により本業務の目的が達成できなくなった場合、甲は本契約を将来に向かって解除することができるものとします。

第19条（知的財産権の帰属）

1. 本業務に関して乙が提供するレポート、資料、ノウハウ等に関する著作権その他の知的財産権は、乙または正当な権利者に帰属します。
2. 甲が乙に提供した投稿コンテンツの素材（文章、画像等）に関する著作権は、甲または正当な権利者に留保されます。
3. 甲は、乙に対し、本業務遂行に必要な範囲で、甲が提供する投稿素材、商号、商標、画像、文章その他の情報を使用する非独占的かつ無償の権利を許諾するものとします。

第20条（免責事項）

1. 乙は、以下の事由により甲に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
   (1) 原サービス提供者のシステム障害、メンテナンス、仕様変更、サービス停止等
   (2) 通信回線、インターネット接続サービスの不具合
   (3) 第三者による不正アクセス、サイバー攻撃、ウイルス感染等、乙の責めに帰すべき事由によらないシステム障害
   (4) 甲の利用環境、設定不備、操作ミスに起因する不具合

2. 乙は、本業務に関連して甲と第三者との間で生じた紛争について、乙に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

第21条（損害賠償の範囲）

1. 乙が本契約に違反し、これにより甲に損害を与えた場合、乙は、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り賠償する責任を負うものとします。
2. 前項の損害賠償額は、損害発生事由が生じた月の直近3ヶ月間に甲が乙に支払った月額利用料の平均月額相当額を上限とします。
3. 乙は、逸失利益、特別損害、間接損害、結果的損害について責任を負わないものとします。
4. 前二項の規定は、乙に故意または重過失がある場合には適用されないものとします。

第22条（契約解除）

1. 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
   (1) 支払停止または支払不能となったとき
   (2) 手形または小切手が不渡りとなったとき
   (3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てがあったとき
   (4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
   (5) その資産、信用または事業継続に重大な不安が生じたと合理的に認められるとき
   (6) 監督官庁から営業許可の取消し、停止等の処分を受けたとき
   (7) 解散の決議をしたとき
   (8) 重要な虚偽の事実を申告したことが判明したとき
   (9) 第23条（反社会的勢力の排除）に違反したとき
2. 甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に違反が是正されない場合、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。

第23条（反社会的勢力の排除）

1. 甲および乙は、自らまたはその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者

（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、保証します。

2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為を行わないことを確約します。

第24条（通知方法）

1. 本契約に関する通知は、書面、電子メール、またはEventPickもしくは乙が提供する管理画面への掲示により行うものとします。
2. 電子メールによる通知は、通常到達すべき時に相手方に到達したものとみなします。管理画面による通知は、当該通知が管理画面上に表示された時点で到達したものとみなします。

第25条（譲渡禁止）

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。

第26条（準拠法および管轄裁判所）

1. 本契約の有効性、解釈および履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2. 本契約に関して生じた一切の紛争については、訴額に応じ、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第27条（協議解決）

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決するものとします。

第28条（電子契約）

本契約は、電磁的方法（電子契約サービス等）により締結することができ、この場合、当該電磁的記録をもって本書面に代えるものとします。

第29条（分離可能性）

本契約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

以上、本契約の成立を証するため、本書面（または電磁的記録）を作成し、甲乙記名押印（または電子署名）の上、各自1通を保有する。

契約締結日：令和＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

（甲）委託者

住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名または屋号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

事業主氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 印

（乙）受託者

本店所在地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

商号：Event Pick

代表者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 印